



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

הנתבעים:

1. אבו חמאד מוחמד
 2. ח'לף מיזוג אויר בע"מ
 3. שוגן קוג'אן
- שלושתם באמצעות ב"כ עו"ד גל
אמיר
הכנסת 3, עפולה

נגד

הנתבעים:

1. בן יוסף חיים
- באמצעות ב"כ עו"ד בן יוסף ניר
העליה 10, עפולה
2. קלנדרב אברהם
 3. יוסף שמשון
 4. יוסף גדעון
 5. בארי יגאל
 6. בארי ויקטור דב פטריק
 7. אברהם יאיר
 8. חלקות 4/5 בגוש 16658 בעפולה בע"מ
 9. ויצטום אליעזר
 - רבדים 4, ירושלים
 10. ויצטום מנחם
 - פיינשטיין 13, תל אביב
 11. גשן צבי, ת"ז 05780960
 12. טויבר חיים

נתבעים 2-8 ונתבעים 11-12
באמצעות ב"כ עו"ד ביטון חובב
קהילת ציון 5, עפולה 18301

החלטה

1. טענות לסילוק על הסף שהועלו על-ידי נתבעים 2-8 ונתבעים 11-12 בכתב הגנתם (להלן – **הנתבעים**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. נטען שיש לסלק את התביעה נגד נתבעת 8 נוכח רישומה כחברה מחוקה, ולכן לשם נקיטה ההליך משפטי נגדה יש תחילה צורך בהחייאתה. עוד נטען שיש לדחות את התביעה על הסף מחמת שיהוי והתיישנות, הואיל והמבנים שסילוקם מבוקש בהליך דנא הוקמו לפני עשרות שנים, בהסכמת בעלי הזכויות במקרקעין. כמו-כן, נטען על ידי נתבעים 8-12 שהואיל וישנן החלטות חלוטות לעניין הצמדתו של המחסן המסומן 15א' לתת-חלקה 15, אין למפקחת על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה נגדם.

3. הכלל הוא שרק במקרים חריגים ויוצאי דופן ישתמש בית המשפט בסמכותו להורות על סילוק הסף של תובענה, וזאת בהעדר אפשרות, ולו קלושה, שבירור התובענה יזכה את התובע בסעד המבוקש [רע"א 6938/19 אילני נ' ברוך (נבו, 20.8.20); רע"א 2127/18 ארבל מרכז גריאטרי בע"מ נ' משרד הבריאות, מדינת ישראל (נבו, 31.12.2018); רע"א 2026/20 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון נ' קוד (נבו, 12.10.2020)]

4. בקשות לסילוק על הסף מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי – ברורה, חד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף. לעניין זה, יש להבחין בין טענה מקדמית אמיתית, שראוי שתיבחן קודם להליך גופו ובמנותק ממנו, לבין טענה הנושאת את הכותרת "מקדמית", אך מהותית איננה כזו. ככלל, טענה מקדמית "אמיתית" היא כזו, שאין מחלוקת ביחס לעובדות עליה היא מבוססת [ראו: רע"א 6770/01 קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה (נבו, 14.10.01); רע"א 4329/14 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים והשקעות בע"מ, (נבו, 27.1.2015)].

הטענה לסילוק התביעה נגד נתבעת 8

5. טענת נתבעת 8 שיש להורות כבר בשלב זה על סילוק התביעה נגדה בשל היותה חברה מחוקה, נדחית; הלכה היא שאין למנוע ניהול הליכים נגד חברה שנמחקה כל עוד לא פורקה. ראו דברים שנאמרו בתא (מחוזי-חיפה) 57379-06-14 גוראלי נ' תנאל חברה להשקעות בנכסים בע"מ (נבו, 25.12.2014):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כבר נקבע בפסיקה כי מחיקת חברה היא עניין שבין החברה לבין רשם החברות, ואין בכך כדי למנוע מהחברה לתבוע או להיתבע על ידי צד שלישי. כל עוד לא פורקה החברה (ואז תיחשב כמחוסלת), היא ניתנת כאמור לתבוע או להיתבע [וראו: בר"ע (מחוזי ת"א) 1836/03 עו"ד לאואר נ' מ.ש. אריאל שירותי אספקה בע"מ (פורסם בנבו, 7.9.2006); ת"א (שלום ת"א) 15259/06 פאר שמואל, עו"ד נ' נצחון ציפורה בראשון בע"מ (פורסם בנבו, 31.12.2007); וכן: ת"א (מחוזי חי') 56471-03-14 זיגלמן נ' תנאל חברה להשקעות בנכסים בע"מ (פורסם בנבו, 3.7.2014)]." [ראו גם: תא (מרכז) 31902-02-21 בן עמי נ' Excalibur Online Ltd (נבו, 5.5.2021)].

הטענה לשיהוי ולהתיישנות

6. אשר לטענת הנתבעים שיש לדחות את התביעה נגדם על הסף מחמת התיישנות, הואיל והמבנים שסילוקם מבוקש בהליך דנא, הוקמו לפני עשרות שנים, בהסכמת בעלי הזכויות בבית המשותף (הנוכחיים או קודמיהם) - דין הטענה להידחות.

7. סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין) מוציא מגדריו של חוק ההתיישנות תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, ולמעשה קובע התיישנות דיונית על תביעות מסוג זה: "חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה".

8. משמעות הדברים היא שהחל ממועד כניסת חוק המקרקעין לתוקפו לא תישמע טענת התיישנות בכל הנוגע למקרקעין מוסדרים.

9. בהתייחס לפרשנותו של סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין נפסק שהסעיף חל על תביעה לקיום זכות רשומה במקרקעין מוסדרים שכן "מטרתו של סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין הייתה לחסן זכות במקרקעין מוסדרים מפני טענת התיישנות העומדת בסתירה לרישומים שבפנקסי המקרקעין" [ע"א 520/96 חוסין נ' מיר, פ"ד נד(3) 487, 494 (2000); ראו גם: ע"א 4357/98 רוטנברג נ' ריעני (לא פורסם); רע"א 7052/01 אפרתי נ' ברנשטיין (לא פורסם)], "ביסוד תכליתו האמורה של הסעיף ניצבת שאיפת המחוקק להבטיח כי מרשם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**המקרקעין ישקף באופן נאמן, סופי ומוחלט את מערך הזכויות הטעונות רישום
במקרקעין שעברו הליכי הסדר" [ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49, 61
(2003)].**

10. מעבר לאמור יוסף שתביעה לסילוק יד שעילתה הסגת גבול, אינה מתיישנת, זאת לפי
ההלכה הקובעת שהסגת גבול, היא אירוע מתמשך, היוצר עילת תביעה המתחדשת בכל
יום שבו העוולה נמשכת; ו"כל עוד נמשכת הפגיעה, אין התובענה חסומה, ככל שעניינה
עילות תביעה שמצויות מבחינת מועד היווצרותן בתוך תחומי תקופת ההתיישנות, אף אם
מעשי העוולה הראשונים התיישנו זה מכבר" [ע"א 1206/16 חברת יהלומי סמואל -
רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (נבו,
9.10.2018); ע"א 1551/19 פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית
בע"מ נ' גובר (נבו, 15.1.2020)].

11. משאין חולק שהמקרקעין מושא התביעה שלפניי הם מקרקעין מוסדרים, ולאור העובדה
שהתובעים רכשו זכויותיהם בקרקע לכל המוקדם בשנת 2006, הרי שיש לדחות את טענת
הנתבעים להתיישנות התביעה נגדם. הדברים נכונים כאמור אף לאור העובדה שמדובר
בתביעה לסילוק יד בעילת הסגת גבול, אשר אינה מתיישנת, כל עוד נמשכת הפגיעה.
לפיכך, הטענה להתיישנות התביעה, נדחית.

12. בעניין טענת הנתבעים לשיהוי בהגשת התביעה, הכלל הוא, שלצורך הוכחת שיהוי, אין די
בחלוף הזמן; ועל הטוען לשיהוי הנטל להוכיח גם ששינה מצבו לרעה [ראו: ע"א 6805/99
תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון
ובנייה בירושלים, פ"ד נז(5) 433 (2003); ע"א 4352/15 קורן נ' הראל (נבו, 2.8.2017)], לכל
הפחות, ביחס לתנאי שעניינו "שינוי המצב לרעה", נדרש בירור עובדתי רחב, החופף לבירור
העובדתי שיעשה ממילא בהליך גופו, ומטעמי יעילות וחסכון במשאבים ובזמן שיפוט
יקר, אני סבורה שאין להכריע בשלב זה בטענה [ראו: רע"א 6552/20 בנק דיסקונט
לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ (נבו 2.12.2020); רע"א 7265/20 בריטמן
אלמגור זוהר ושות' רואי חשבון נ' משמרת חברה לנאמנות בע"מ (נבו, 19.1.2021); רע"א
5483/20 שירותי בריאות כללית נ' פלוני (נבו, 7.12.2020)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הטענה להעדר סמכות עניינית

13. טענת נתבעים 8-12 להעדר סמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה, נדחית אף היא. לדברי הנתבעים, הואיל ועניינה של התביעה בהסגת גבול לשטחי הרכוש המשותף; ולאור פסקי דין חלוטים הקובעים שהמחסן המסומן 15א' בתשריט הבית המשותף (להלן – המחסן) הוצמד לתת-חלקה 15 (שבעלי הזכויות בה הם נתבעים 8-12), הרי שעניין המחסן אינו מצוי בגדרי סמכותה העניינית של המפקחת על רישום מקרקעין.

14. תחילה יש להבהיר שאין מדובר בשאלה של סמכות עניינית, ולכל היותר אפשר שמדובר בטענת השתק הקמה מכוח מעשה בית-דין. אלא שגם זה לא מתקיים במקרה שלפניי.

15. להוכחת טענותיהם, מפנים הנתבעים 8-12 לפסק דין שניתן ביום 15.4.2018 בתיק עש"א (מחוזי-נצרת) 51053-09-17 **אבו בכר נ' טויבר** שדן בערעור על החלטת סגנית הממונה על מרשם המקרקעין, המורה על תיקון רישום הבית המשותף בדרך של הצמדת המחסן לתת-חלקה 15 (במאמר מוסגר, יצוין שהחלטת סגנית הממונה ניתנה ביושבה כערכאת ערעור על החלטת המפקח על רישום מקרקעין שדחתה את בקשת נתבעים 8-12 לתיקון טעות סופר על פי תקנה 95 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, משסבר שהתיקון המבוקש לא יכול להיעשות בהחלטה מנהלית, אלא טעון בירור עובדתי בהליך שיפוטי שיבחן פגיעה אפשרית בזכויותיהם של צדדים שלישיים). בפסק הדין, ביטל בית המשפט המחוזי את החלטת סגנית הממונה שמשמעותה, דחיית בקשתם של נתבעים 12-11 לתיקון הרישום, בדרך של הוספת הצמדת המחסן לתת-חלקה 15. לצד הציטוט מפסק הדין המובא על ידי הנתבעים בסיכומיהם, התומך לכאורה בטענתם להצמדת המחסן לתת-חלקה 15 וקיומה של טעות ברישום, נאמרו בהמשך פסק הדין הדברים הבאים: **"נכון עשה המפקח כאשר סירב לעשות שימוש בסמכותו לתקן את הטעות, והפנה את הצדדים להליך שיפוטי (אזרחי), שבגידרו ייערך בירור של ההיבטים השונים העשויים ליטול חלק במשוואה, ובתוכם שינויים שהתחוללו בנכס ועשויים להשליך על התיקון המבוקש, תחולתה של תקנת שוק (ובתוך כך תום ליבם של המערערים בהסתמכם על הרישום השגוי), ועוד כיו"ב".** נמצאנו למדים, שאין בקביעותיו של פסק הדין לקבוע ממצאים מחייבים, ונדרש בירור מקיף בהליך שיפוטי נפרד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/169/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. גם פסק הדין שניתן בתא"מ (טבריה) 4403-03-16 **טויבר נ' אוחנה** (מיום 18.12.16) אינו יכול לסייע לנתבעים. בפסק הדין אמנם נקבע שאי רישום המחסן כהצמדה של תת-חלקה 15 נובעת מטעות סופר שנפלה בעת רישום הבית בלשכת רישום המקרקעין ואלמלא אותה טעות היה המחסן מוצמד לתת-חלקה 15 שבבעלות נתבעת 8. אלא שמדובר בפסיקה מכוח סמכות שבגררא; ולכן הקביעות האמורות בדבר הבעלות במחסן יפות אך ורק לאותו הליך ואינן יוצרות מעשה בי-דין (ראו: סעיפים 31-34 לפסק הדין).

17. בהקשר זה ייאמר שבהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בשאלה הדרושה לשם הכרעה בעניין שלפניו, ובכלל זה סוגיית בעלות במקרקעין, המסורה לסמכותה הייחודית של ערכאה אחרת [ע"א 10112/03 **פת נ' קטלן-אסן** (נבו, 4.10.2009); רע"א 587/83 **ועד הבית ברחוב תנועת המרי**, 2, **קרית אונו נ' דן ירדני**, לח(4) 487 (1984)].

סיכום

18. לנוכח הנימוקים שהובאו לעיל, טענת נתבעת 8 לסילוק התביעה וטענת הנתבעים לדחיית התביעה מחמת התיישנות – נדחות.

19. בירור הטענה לדחיית התביעה בשל שיהוי ייעשה במהלך בירור ההליך גופו.

20. הטענה להעדר סמכות עניינית של המפקחת על רישום מקרקעין לדון בסעד שעניינו סילוק יד מהמחסן נדחית אף היא.

21. בנסיבות העניין, אני מורה על חיובם של הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים בסך 2,000 ₪. בסכום זה ניתן ביטוי לטיב הטענות ולהיקפן, ולא-ריכוזן בפרק נפרד, דבר שהקשה על מיקוד הטענות ועל בירורן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/169/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. נקבע לקדם משפט ביום 14.3.22 בשעה 12:00. ניתן לייתר קיום ישיבה זו, ככל שתוגש על-ידי הצדדים רשימת מוסכמות-פלוגותות מוסכמת, רשימת עדיו של כל צד (הכוללת תמצית תוכן עדותם), ותיק מוצגים מטעם כל צד, הכולל את כל המסמכים הרלבנטיים, ממוספרים בסדר רץ וברצף.

23. הצדדים שהעניין נוגע להם, יתייחסו לאפשרות תיקון כתב התביעה על דרך מחיקת שמו של נתבע 11 והוספת שתי יורשותיו כנתבעות 13-14.

מזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים.

ניתנה ביום י"ז טבת תשפ"ב, 21 בדצמבר 2021 בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין